重庆万州十堰市金旭工程有限公司“9·14”一般车辆伤害事故调查报告

重庆万州十堰市金旭工程有限公司“9·14”
一般车辆伤害事故调查组
2024 年 11 月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故项目及相关单位概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....6

1. 合同签订情况.....6

2. 安全管理机构设置情况.....7

3. 安全管理制度建立情况.....7

4. 事故部位及现场管理情况.....8

5. 员工教育培训情况.....8

（三）事故现场情况.....8

（四）事故发生经过.....12

（五）人员伤亡情况.....12

二、事故应急处置及评估情况.....12

（一）事故信息接报及响应情况.....12

（二）事故现场应急处置情况.....12

（三）医疗救治和善后情况.....13

1. 医疗救治情况.....13

2. 善后处置情况.....13

（四）事故应急处置评估.....13

三、事故原因分析.....14

（一）直接原因.....14

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....14

四、有关责任单位及人员存在的主要问题.....15
五、有关单位的安全管理（监管）情况.....16
（一）中铁三局集团有限公司.....16
（二）成达万高速铁路有限责任公司.....17
（三）区交通运输委.....18
六、有关责任人员和责任单位的处理建议.....18
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....18
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....19
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....19
（四）其他处理建议.....21
七、事故整改和防范措施.....21
（一）十堰市金旭工程有限责任公司.....21
（二）中铁三局.....22
（三）铁科院（北京）工程咨询有限公司.....22
（四）成达万高速铁路有限责任公司.....23
（五）区交通运输委.....23

重庆万州十堰市金旭工程有限公司“9·14”一般车辆伤害事故调查报告

2024年9月14日8时50分许，十堰市金旭工程有限责任公司作业人员徐某在操作装载机倒车时，将作业人员黄某某撞伤，黄某某经万州区第一人民医院抢救无效于当晚死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《万州区人民政府关于委托开展一般生产安全事故调查的批复》的规定，万州区人民政府授权委托区应急管理局牵头成立由区政府办公室、区公安局、区交通运输委、区总工会等单位组成的重庆万州十堰市金旭工程有限公司“9·14”一般车辆伤害事故调查组（以下简称：事故调查组）负责事故调查工作，同时邀请万州区检察院参与事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，重庆万州十堰市金旭工程有限公司“9·14”一般车辆伤害事故是一起因企业未切实落实安全生产主体责任，作业人员违规操作导致的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故项目及相关单位概况

1. 事故项目概况

新建成都至达州至万州铁路营山西至万州北段站前工程 CQWZQ-16 标签约合同价为 25.78131055 亿元，工期 60 个月。新建成都至达州至万州铁路营山西至万州北段站前工程 CQWZQ-16 标一工区主要工程为三隧两桥一横洞一平导，起讫里程为左线 D2K17+455~D2YK24+200，正线长度 1.189km。隧道三座，正线全长 7.478km，五福 1 号隧道全长 922.713m，五福 2 号隧道全长 965.98m。

2. 业主单位概况

成达万高速铁路有限责任公司（以下简称：成达万公司）。成立日期：2022 年 7 月 26 日；营业期限：2022 年 7 月 26 日至无固定期限；公司类型：有限责任公司（国有控股）；统一社会信用代码：91510106MABUPJE446；住所：四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路 46 号 1 栋 2 单元 4-14 层;注册资本:4142000 万人民币；法定代表人：付国成；经营范围：许可项目：建设工程施工；公共铁路运输；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；土地整治服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3. 施工单位概况

中铁三局集团有限公司（以下简称：中铁三局）。成立日期：1985 年 12 月 25 日；营业期限：1985 年 12 月 25 日至无固定期限；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91140000110104513E；住所：山西省太原市迎泽区迎泽大街 269 号；注册资本：521399.0675 万人民币；法定代表人：张民栓；经营范围：建筑施工、建设工程：可承担各种类型工业、能源、交通、水利、环保、建筑等建设工程的施工总承包，以上项目及房地产、资源等投资开发；房地产开发；铁路线路、管道设备安装；工程材料与设备采购；爆破作业：设计施工、安全评估、安全监理（以爆破作业单位许可证为准，有效期至 2023 年 3 月 8 日）；拆除工程；商品混凝土、混凝土构件；预应力工程；建筑装饰装修；技术开发与服务、勘测设计与咨询；承包工程：对外承包工程，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；承包境内国际招标工程；市政公用工程施工总承包；进出口：货物进出口；物业服务；房地产租赁经营；铁路运营管理与服务；供应、代运、货位经租；机械设备经营租赁；机械制造、修理；食品经营：餐饮；住宿；道路货物运输（仅限分支机构用）；仓储 （不含危化品、食品）；研发和技术服务；铁路运输：铁路货物运输、

装卸；铁路运输业务（安全管理、调度指挥、行车组织、客运组织、货运组织，机车车辆、线桥隧涵、牵引供电、通信信号、信息系统的运用以及维修养护）；城市轨道交通运营服务；其他铁路运输辅助活动；特种设备：锅炉安装；检验检测：建设工程及材料检验检测；园林绿化工程；消防工程；环保工程；安防工程；水环境治理；建筑智能化工程；智慧交通工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑业企业资质情况：建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；水利水电工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；铁路铺轨架梁工程专业承包壹级。《安全生产许可证》编号：（晋）JZ 安许证字〔2011〕000153-增 14/13；许可范围：建筑施工。

4. 分包单位概况

十堰市金旭工程有限责任公司（以下简称：金旭公司）。成立日期：2014 年 9 月 18 日；营业期限：2014 年 9 月 18 日至无固定期限；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；统一社会信用代码：91420323316500626D；住所：竹山县城关镇东门社区南关街 8 号；注册资本：2000 万人民币；法定代表人：宋世兵；经营范围：许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；住宅

室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；市政设施管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；隧道施工专用机械销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。建筑业企业资质情况：市政公用工程施工总承包叁级；桥梁工程专业承包叁级；隧道工程专业承包叁级；模板脚手架专业承包不分等级；施工劳务资质不分等级。《安全生产许可证》编号：（鄂）JZ 安许证字[2016]014573；许可范围：建筑施工；有效期：2025 年 9 月 26 日。

5. 监理单位概况

铁科院（北京）工程咨询有限公司（以下简称：铁科院公司）。成立日期：1998 年 11 月 30 日；营业期限：2002 年 7 月 12 日至无固定期限；公司类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码：911101087001959107；住所：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 9 号楼 1 至 13 层 101 内 9 层 901;注册资本:15000 万人民币；法定代表人：刘海祥；经营范围：轨道交通及相关工程（线路、桥梁、隧道、公路、地下及地面建筑、地基处理）的勘察设计；振动监测仪器制造；噪声监测仪器制造；噪声与振动控制服务；软件开发；数据处理服务；信息系统集成服务；信息

技术咨询服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和技术发展；机械设备租赁（不含汽车租赁）；广告信息咨询服务；施工、爆破、监理、监测、工程承包；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售机械设备、软件、电子产品、通讯设备、自行开发的产品；零售图书、期刊；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。监理资质证书编号：E111007909；资质等级：工程监理综合资质；有效期：2023 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 22 日。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 合同签订情况

（1）2022 年 9 月，成达万公司与铁科院公司签订了《成达万高速铁路有限公司新建成都至达州至万州高速铁路项目监理 9 标段建设工程监理合同》，约定服务范围为接入既有万州北站，该标段含站前、四电和铺轨全部监理工作，建设工期为 1826 日历天，监理服务费为 6100 万元。

（2）2022 年 10 月 10 日，成达万公司与中铁三局签订了《新建成都至达州至万州铁路营山西至万州北段站前工程 CDWZQ-16 标施工总价承包合同》，约定承包人为中铁三局，签

约合同价为25.78131055亿元，工期60个月，并约定了双方的安全管理责任。

（3）2022年12月13日，中铁三局与金旭公司签订了《中铁三局集团成达万高铁CQWZQ-16标五福1号、2号隧道工程建设工程施工劳务分包合同》，约定劳务分包内容为：里程D2K17+455~D2K18+377.695、D2YK17+412~D2YK18+377.98范围洞身开挖、出渣、支护、洞身衬砌、防水与排水、明洞、拱顶回填、地基处理等施工。总日历工作天数：五福隧道1号396天，五福隧道2号473天；五福隧道1号开工日期为2023年3月1日；五福隧道2号开工日期为2023年3月1日；合同价款为3620.165759万元。双方签订了《安全生产协议书》，约定了各自的安全管理责任。

2. 安全管理机构设置情况

金旭公司实行项目责任制，在成达万高铁CQWZQ-16标五福1号、2号隧道工程成立了项目部，负责工程的施工生产、质量、进度、安全等工作。金旭公司任命石某某为项目经理，负责项目的进度、质量、安全等一切工作；任命金某某为安全总监，负责项目的安全管理工作；任命宋某为现场领工员，负责项目的施工工作。

3. 安全管理制度建立情况

中铁三局与金旭公司签订了安全管理协议，要求金旭公司服从中铁三局的安全管理。金旭公司制定了《机械设备巡回检查制

度》《机械设备购置制度》《评估整修及技术管理制度》等安全管理制度。

4. 事故部位及现场管理情况

事故现场位于万州区高梁镇成达万高铁五福隧道渣场与施工便道交界处。现场道路为水泥路面，道路外沿右侧为堆放渣土形成的路面（该路段通往渣场）。轮式装载机由渣场向施工便道方向倒车，倒车时后方停放一辆混凝土泵车（事发后驶离）。

现场有作业人员2名，分别为电焊班组作业人员黄某某、机械班组作业人员徐某。

5. 员工教育培训情况

（1）2024年3月11日，中铁三局成达万高速铁路（万州）工程指挥部一工区对作业人员黄某某进行了安全教育培训。12日至16日，中铁三局成达万高速铁路（万州）工程指挥部一工区对作业人员黄某某进行了三级安全教育。金旭公司对黄某某进行了安全技术交底。

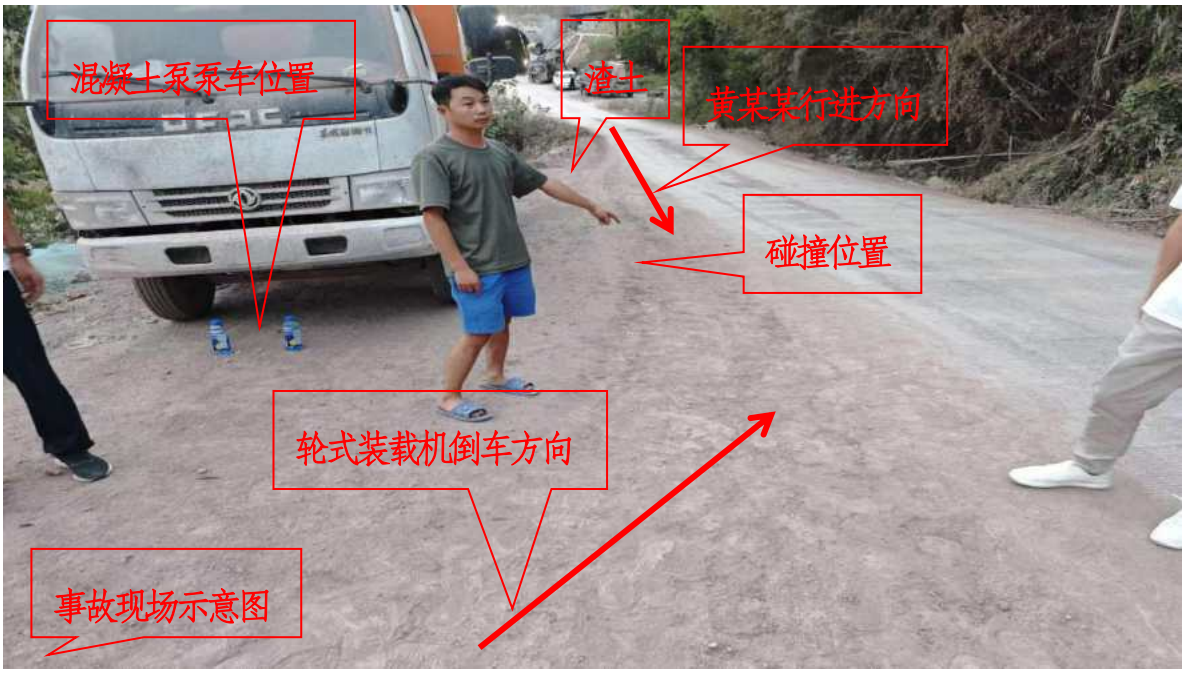
（2）2024年3月23日，中铁三局成达万高速铁路（万州）工程指挥部一工区对轮式装载机驾驶员徐某进行了安全教育培训。24日至28日，中铁三局成达万高速铁路（万州）工程指挥部一工区对轮式装载机驾驶员徐某进行了三级安全教育。金旭公司对轮式装载机驾驶员徐某进行了安全技术交底。

（三）事故现场情况

事故现场位于万州区高梁镇成达万高铁五福隧道渣场与施工

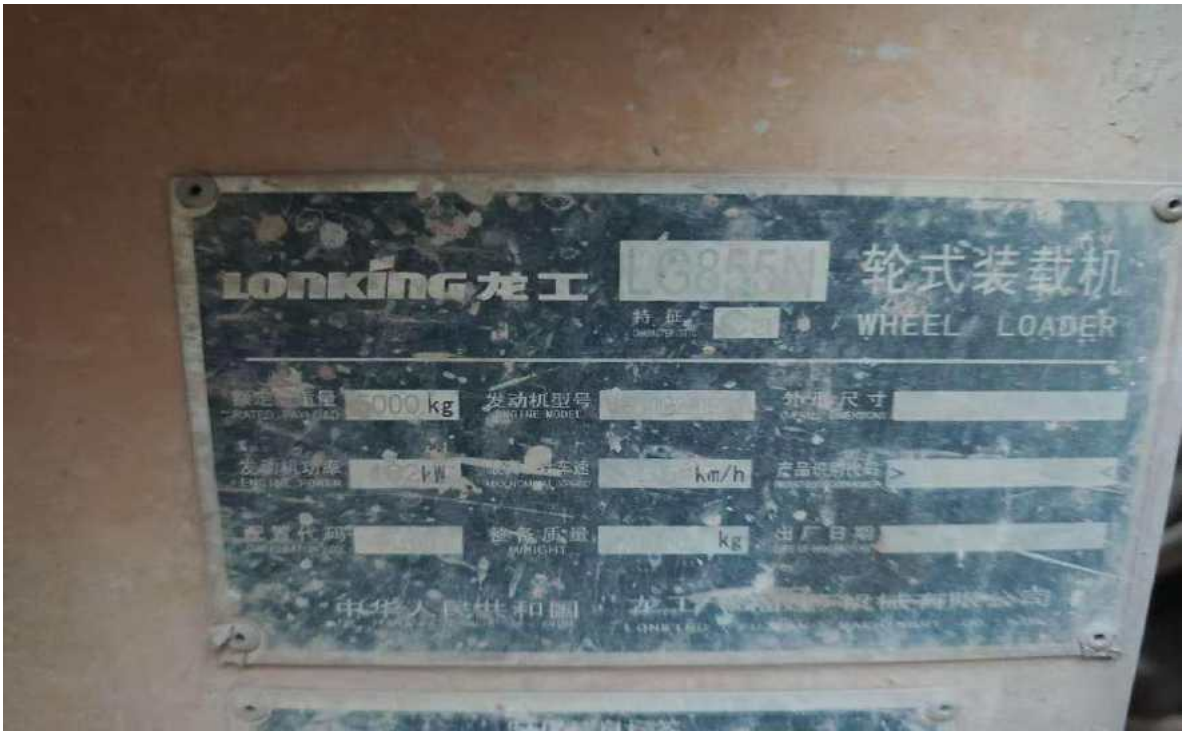
便道交界处。现场道路为水泥路面，道路外沿右侧为堆放渣土形成的路面（该路段通往渣场）。

经轮式装载机驾驶员徐某指认，轮式装载机由渣场向施工便道方向倒车，倒车时后方停放一辆混凝土泵车（事发后驶离）。（图一）

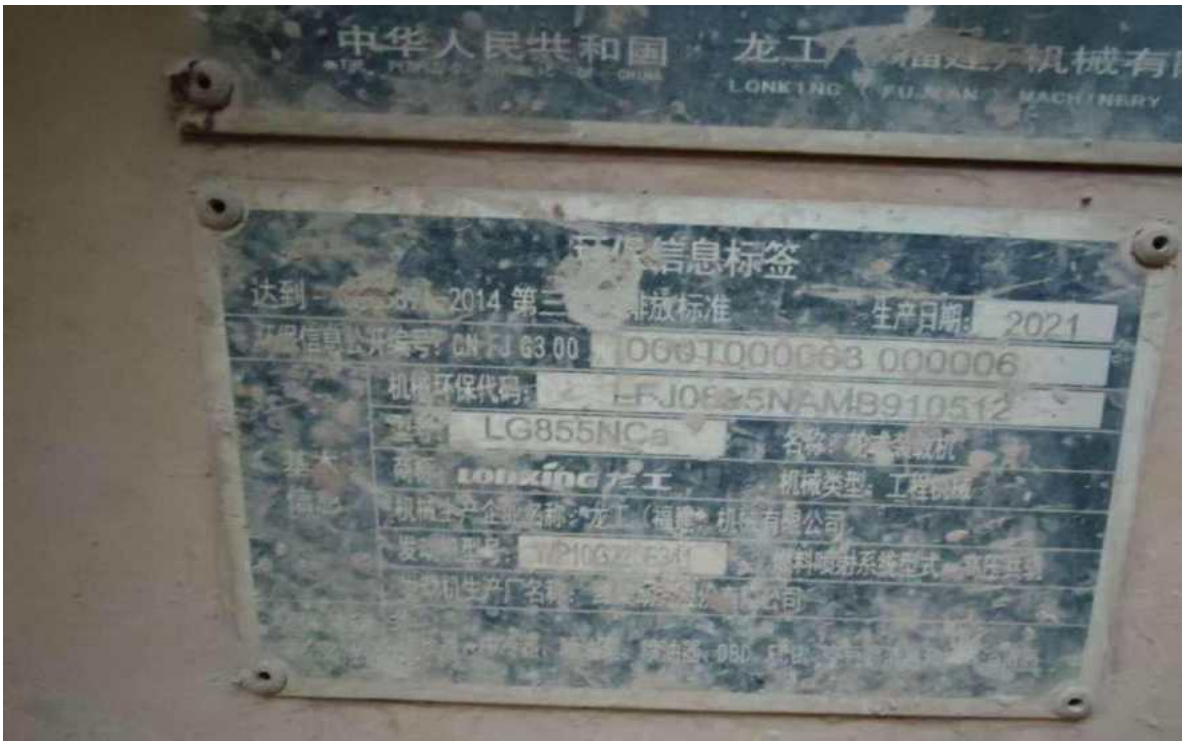


图一

徐某驾驶的装载机为轮式装载机，无号牌，机械铭牌完整，左侧后视镜缺失，右侧后视镜完好。（图二、图三、图四、图五）


LONKING龙工
轮式装载机
WHEEL LOADER
发动机型号
km/h
kg

图二


中华人民共和国
龙工
LONKING
FUJIAN MACHINERY
信息标签
2014
生产日期 2021
LG855NCa
LONKING龙工

图三



图四



图五

（四）事故发生经过

2024 年 9 月 14 日 7 时许，金旭公司现场领工员宋某安排电焊班组的黄某某焊接五福 1 号隧道护栏，机械班组的徐某驾驶装载机在渣场出渣。8 时 30 分许，徐某完成出渣工作，接到现场通知需进入五福 1 号隧道推架。因渣场路段狭窄，徐某遂驾驶轮式装载机倒车，准备在施工便道与渣场交界处掉头，再进入五福 1 号隧道推架。8 时 50 分许，黄某某完成焊接工作后步行返回宿舍，经过施工便道与渣场交界处时从轮式装载机右后侧与混凝土泵车左前侧的夹缝穿过，徐某未观察到黄某某进入装载机右后侧，在倒车过程中撞倒黄某某致其受伤。

（五）人员伤亡情况

黄某某，男，汉族，公民身份号码：420**********1031，住址；湖北省阳新县。系金旭公司作业人员，在本次事故中死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，装载机司机徐某电话向现场领工员宋某报告事故情况，宋某将事故情况告知安全总监金某某，金某某通过电话向项目经理石某某报告事故情况。石某某接到报告后向中铁三局项目经理狄某某报告事故情况，并于 9 月 14 日下午向区应急管理局书面报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场领工员宋某组织车辆将黄某某送往重庆市

万州区第一人民医院进行救治。区应急管理局等部门接报告后第一时间赶到事故现场开展应急救援处置。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

2024 年 9 月 14 日 10 时 16 分，黄某某被送至重庆市万州区第一人民医院进行救治，15 时 35 分经重庆市万州区第一人民医院抢救无效死亡。重庆市万州区第一人民医院诊断为：1.高处坠落伤；右侧 8、11 及 12 肋骨骨折；T11-L5 椎体棘突、L1 及 2 椎体右侧横突；L3-5 椎体双侧横突骨折；双侧耻骨、坐骨及髋臼、骶翼及骶正中棘粉碎性骨折；盆腔内出血；直肠出血；腹腔内损伤？失血性休克；颅脑损伤？2.呼吸衰竭，3.代谢紊乱，4.全身多处软组织挫伤，5.重度贫血，6.缺血缺氧性脑病，7.继发性血小板减少，8.营养风险。

2. 善后处置情况

黄某某死亡后，金旭公司与黄某某家属于 2024 年 9 月 17 日签订一次性工亡赔偿协议，支付各项赔偿金共计 179 万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，相关部门反应迅速、响应及时。经评估，本次事故信息报送及时，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员黄某某违规进入轮式装载机作业区域；轮式装载机驾驶员徐某在倒车过程中未注意观察，撞倒作业人员黄某某。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，区应急管理局于2024年9月14日委托重庆市鑫道司法鉴定中心对黄某某死亡原因、装载机（龙工LG855N型）安全技术性能及事故成因进行鉴定。

重庆市鑫道司法鉴定中心于2024年9月29日出具了《重庆市鑫道司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫法委鉴字〔2024〕第047号），鉴定意见：黄某某死亡原因符合外伤造成全身多发骨折，多处软组织挫裂创及胸腹腔内积血等致创伤性休克死亡。

重庆市鑫道司法鉴定中心于2024年9月29日出具了《重庆市鑫道司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝鑫技术鉴字〔2024〕第153号），鉴定意见：1.被鉴定车辆灯光信号不合格（倒车灯）；转向有效；行车制动有效；行走系统、传动系统工况正常无故障。2.轮式装载机在倒车信号灯不亮，左侧后视镜缺失存在安全隐患的状态下倒车，加之轮式装载机操作人在倒车时存在视野盲区状态下倒车，没有注意观察倒车方向的交通情况，导致倒车过程中发生安全事故。

（三）间接原因

1. 未督促作业人员落实安全管理制度和安全操作规程。作业

人员黄某某、徐某接受入场安全教育培训、安全技术交底，告知了二人安全注意事项[1]和作业要求[2],但金旭公司在日常安全管理中未对二人进行再教育和培训，也未在日常安全检查中对作业人员安全管理制度和安全操作规程执行情况进行督促和纠正，金旭公司督促作业人员执行安全管理制度和安全操作规程不到位，导致作业人员黄某某、徐某违规冒险作业，以致本次事故发生。

2. 未及时消除生产安全事故隐患。金旭公司制定的《机械设备巡回检查制度》规定操作人员和机管人员均应对机械设备开展检查，消除隐患并记录[3]。查阅金旭公司提供的安全管理资料台账，未见该轮式装载机的安全检查、隐患治理记录。金旭公司未落实《机械设备巡回检查制度》要求，及时消除轮式装载机的生产安全事故隐患，导致黄某某在进入轮式装载机作业半径时无法有效观察轮式装载机的作业状态，以致本次事故发生。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）金旭公司作为事故单位，未切实落实安全生产主体责任：未及时消除生产安全事故隐患；未督促作业人员严格执行安全管理制度和安全操作规程。

（二）金旭公司项目经理石某某未督促作业人员严格执行安全管理制度和安全操作规程；未及时消除生产安全事故隐患。

（三）金旭公司安全总监金某某未及时消除生产安全事故隐

[1] 《培训记录》：二、8.不准在机械作业半径内行走。

[2] 《装载机安全技术交底》：14.装载机不得在坡度超过规定的场地上工作，作业区内不得有障碍物及无关人员。

[3] 《机械设备巡回检查制度》：15.1 操作人员在班前必须对机械设备的各个部分进行详细的检查，发现问题应立即采取有效措施，并将情况记入运转记录中。

15.2 机管人员要经常不定期的深入现场巡回检查，随时帮助操作人员排除机械故障，消除隐患。

患；未督促作业人员严格执行安全管理制度和安全操作规程。

（四）金旭公司机械班班组长史某某未及时记录轮式装载机的生产安全事故隐患。

（五）金旭公司作业人员黄某某未严格执行安全管理制度，违规进入轮式装载机作业区域。

（六）金旭公司轮式装载机驾驶员徐某未及时记录轮式装载机的生产安全事故隐患；未按操作规程作业，倒车过程中未注意观察，撞倒作业人员黄某某。

五、有关单位的安全管理（监管）情况

（一）中铁三局

一是建立安全管理组织机构，成立了安全生产领导小组，配备安全总监 1 名、安质部部长 1 名、安全员 12 名，建立了全员安全生产责任制。二是进行安全教育培训，制定了《安全生产教育培训制度》并对作业人员进行入场安全教育培训、岗位安全教育培训和班前安全教育培训，建立作业人员安全教育培训档案，每月对各班组开展事故案例警示教育。三是开展安全隐患排查治理，根据《隐患排查治理办法》进行日周月排查，对排查的问题进行销号闭环管理，并按照《安全生产连带考核实施细则》进行考核。四是管理分包队伍，下发《相关方安全管理办法》，在分包单位进场时审核资质证书；与分包队伍签订安全生产协议，要求其配备专职安全员及开展安全教育培训；建立了项目部安全生产微信群，每日开展班前安全讲话并上传视频资料。截止 2024

年 10 月，对协作队伍开展入场安全教育培训 393 人/次，开展日常安全教育培训 1260 人/次。

（二）铁科院公司

一是进行施工质量监督,对施工中的质量问题提出整改意见，进行跟踪检查，保障施工质量符合标准和规范要求。二是检查施工现场，对施工现场的安全生产工作进行全程监督，帮助施工单位制定整改措施，及时督促施工单位消除安全隐患，自开工以来至 2024 年 10 月，共计检查现场 277 次，下发安全质量环保等各类监理通知单、监理通报、总监及副总监巡视记录共计 277 份，已全部回复完毕。三是整改事故暴露问题，针对暴露出的施工现场管理不严、施工单位配合度不高等问题进行整改，加强与施工单位的沟通协调和现场管理，确保施工现场生产安全。

（三）成达万公司

一是进行施工现场安全管理，依据国家及行业标准，制定安全管理制度及操作规程，明确安全责任，保障施工现场安全可控。二是监管施工进度和质量控制，要求施工单位制定施工计划和进度安排，定期检查施工进度，确保工程按计划进行；通过现场检查、材料检测等方式监控施工质量，确保施工质量符合设计要求和标准。三是审查施工人员资质，要求施工人员必须持有效证件上岗，并定期进行培训和考核；建立施工人员档案管理制度，对施工人员的基本信息、培训记录等进行管理。四是安全生产费用投入，定期检查、审核施工单位的安全生产费用投入情况，要求

施工单位足额投入和专款专用。

（四）区交通运输委

区交通运输委依据《铁路管理条例》《铁路建设工程质量安全监管暂行办法》《重庆市铁路安全管理条例》对成达万高铁项目履行属地安全管理职责。一是制定安全检查计划，将成达万高铁属地安全工作纳入年度安全生产监督检查计划，印发了《重庆市万州区交通局安全领导小组办公室关于印发2024年度安全生产监督检查计划的通知》（万州交通安办〔2024〕4号），要求每月随机抽查一次在建铁路民航项目施工安全。二是开展安全检查，每月对在建铁路项目施工现场进行安全抽查，每季度、重大节假日、重要时段组织铁路施工单位安全负责人召开安全工作专题会议或现场检查，提醒施工单位及时消除安全生产隐患。2024年1—9月共检查铁路民航在建项目25次(成达万高铁项目4次)，督促施工单位整改安全隐患36个（成达万高铁项目8个）。三是日常督促提醒，建立了铁路民航重点项目工作群，提醒施工单位落实安全生产规定和措施，开展安全隐患排查，整治安全隐患。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

黄某某，男，群众，公民身份号码：4202**********1031，于2024年3月担任金旭公司作业人员。作为公司作业人员未严格执行安全管理制度，违规进入轮式装载机作业区域，导致其被轮式装载机撞倒受伤，后经抢救无效死亡，在本次事故中负有直接

责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]之规定，涉嫌重大责任事故罪，但鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究刑事责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

金旭公司未切实落实安全生产主体责任：未切实落实安全生产主体责任：未及时消除生产安全事故隐患；未督促作业人员严格执行安全管理制度和安全操作规程，在本次事故中负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]、第四十四条第一款[6]之规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[8]之规定，给予金旭公司罚款人民币51万元（伍拾壹万元）的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 石昌全，男，群众，公民身份号码：420**********0813，于2024年3月担任金旭公司项目经理，负责成达万高铁

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。（参照《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》裁量）

CQWZQ-16标五福1、2号隧道的全面工作。作为项目主要负责人，未督促作业人员严格执行安全管理制度和安全操作规程；未及时消除生产安全事故隐患，在本次事故中负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项[9]之规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]的规定，给予石昌全处上一年年收入（石昌全2023年年度收入为14.5万元）40%的罚款的行政处罚，罚款人民币5.8万元（伍万捌仟元）。

2. 金德柱，男，群众，公民身份号码：422**********1516，于2024年3月担任金旭公司安全总监，负责成达万高铁CQWZQ-16标五福1、2号隧道的安全管理工作。作为项目安全管理人员，未及时消除生产安全事故隐患；未督促作业人员严格执行安全管理制度和安全操作规程,在本次事故中负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项[11]之规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]的规定，给予金德柱处上一

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

年年收入（金德柱2023年年度收入为12万元）25%的罚款的行政处罚，罚款人民币3万元（叁万元）。

（四）其他处理建议

1. 徐真，男，群众，公民身份号码：420**********0815，于2024年3月担任金旭公司轮式装载机驾驶员。作为轮式装载机驾驶员，未及时记录轮式装载机的生产安全事故隐患；未按操作规程作业，倒车过程中未注意观察，撞倒作业人员黄某某。建议由金旭公司按照企业规章制度予以处理，并将处理结果报区应急管理局。

2. 史金成，男，群众，公民身份号码：420**********0870，于2024年2月担任金旭公司机械班班组长。作为机械班班组长，未及时记录轮式装载机的生产安全事故隐患。建议由金旭公司按照企业规章制度予以处理，并将处理结果报区应急管理局。

七、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施。

（一）金旭公司

应深刻汲取本次事故的教训，举一反三，切实落实安全生产主体责任。一是分析事故原因，组织作业人员开展警示安全教育和安全教育培训，督促作业人员落实安全操作规程，切实提高作业人员操作技能和安全防范意识。二是制定和落实安全管理制度，要建立健全作业区车辆人员通行制度并开展安全教育培训，严格

落实机械设备安全管理制度，执行班前机械设备检查和不定期现场巡查工作机制，对机械设备开展定期保养和不定期维修。三是进行技术改造升级，针对存在倒车盲区的机械设备加装倒车告警装置及倒车影像，消除同类生产安全事故隐患。四是加强现场安全管理，认真研判作业风险，完善警戒标志标牌，对重点作业区域安排专人进行安全管理，认真开展安全检查、隐患排查，及时制止和纠正作业人员违规作业行为，消除作业现场生产安全事故隐患，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）中铁三局

要加强对分包单位的统一协调管理。一是严格落实和考核安全管理制度执行情况，要建立健全作业区车辆人员通行制度，组织分包单位学习安全管理制度和安全操作规程，将安全管理制度和安全操作规程纳入日常安全教育培训内容，确保分包单位作业人员能掌握、能执行。二是要强化现场安全管理，完善警示标志标牌，安排专人对重点作业区域进行统一协调管理，消除现场安全监管盲区，及时制止和纠正作业人员违规作业行为。三是要加强机械设备安全隐患排查，督促分包单位开展机械设备保养和维修，并检查分包单位落实情况，及时消除机械设备的生产安全事故隐患。

（三）铁科院（北京）工程咨询有限公司

要加强和提高监理安全的思想认识，强化对施工单位、劳务单位、从业人员的管理。要加大现场安全监督检查力度，督促施

工单位和从业人员认真落实各项安全管理规章制度及安全操作规程，对发现的隐患要及时纠正、考核，并督促整改。要加强机械设备的安全检查和隐患排查，督促施工单位开展机械设备保养和维修，保证项目施工活动合法有序开展。

（四）成达万公司

要认真吸取事故教训，切实落实业主安全管理首要责任。要总结事故教训，组织参建单位开展一次事故警示教育，提高参建单位的安全生产意识。要加强现场安全管理，加大巡查、检查力度，及时纠正现场的安全隐患，督促施工单位整改和开展考核，确保参建单位落实各项安全管理制度和安全操作规程，保障施工安全。

（五）区交通运输委

要深刻吸取事故教训，举一反三，分析安全监管短板，聚焦风险隐患排查整治和违法违规行为查处惩戒,强化部门监管履职。要针对此次事故情况在行业领域监管企业内开展一次警示教育，对事故相关单位进行通报批评，切实提高行业领域内各项目参建单位的安全生产意识、管理水平。要督促施工单位加强监管，严格管理分包单位安全管理制度和安全操作规程落实情况，提升安全管理水平。要总结事故教训，结合此次事故特点在行业领域内开展一次安全隐患大排查，对排查发现的问题要督促相关单位进行彻底整改，确保行业安全形势稳定。